

Số: 251/BC-HĐND

Vinh Long, ngày 08 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Ban hành quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cán bộ, công chức; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Vinh Long giai đoạn 2026 - 2030

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 24 tháng 6 năm 2025

Căn cứ Nghị định số 179/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 171/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; qua nghiên cứu nội dung Tờ trình số 617/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về dự thảo Nghị quyết ban hành quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cán bộ, công chức; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Vinh Long giai đoạn 2026 - 2030; Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận và thống nhất nội dung thẩm tra như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN; PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN

1. Thống nhất sự cần thiết ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cán bộ, công chức; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Vinh Long giai đoạn 2026 – 2030 để kịp thời trọng dụng, hỗ trợ đào tạo cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho nhu cầu công việc của tỉnh; đồng thời, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị quyết

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị quyết phù hợp theo quy định pháp luật.

Mặc dù hiện tại các quy định pháp luật hiện hành không giao HĐND tỉnh quy định việc hỗ trợ đào tạo và thu hút đối với nguồn nhân lực là viên chức; tuy nhiên, để đảm bảo việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh một cách toàn diện thì cũng cần quan tâm có chính sách hỗ trợ đối với nguồn nhân lực viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập, Đồng thời, hiện nay, do yêu cầu sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, tại địa phương phát sinh tình trạng bố trí công chức không đúng trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm, từ đó, phát sinh nhu cầu cần đào tạo đối với các công chức này (chủ yếu trình độ đại học).

Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo có thể nghiên cứu quy định chính sách đặc thù để hỗ trợ các đối tượng này; đồng thời có thể cân nhắc để tích hợp các chính sách đặc thù này vào Nghị quyết này để tránh việc ban hành nhiều Nghị quyết về các chính sách có nội dung tương đồng.

II. SỰ PHÙ HỢP CỦA NỘI DUNG DỰ THẢO VĂN BẢN VỚI CHỦ TRƯỞNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, TÌNH HÌNH, ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG

1. Nội dung dự thảo Nghị quyết, dự thảo Quy định phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Đề nghị UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 1292-TB/TU ngày 06 tháng 7 năm 2026 về các nội dung trình kỳ họp thứ hai (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

III. TÍNH HỢP HIẾN, TÍNH HỢP PHÁP VÀ TÍNH THỐNG NHẤT VỚI HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Tính hợp hiến

Nội dung dự thảo Nghị quyết không trái với Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết số 203/2025/QH15 của Quốc hội¹.

2. Tính hợp pháp

Việc ban hành Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định tại Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật) khoản 4 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức, khoản 1 Điều 37 Nghị định số 171/2025/NĐ-CP và khoản 2 Điều 8 Nghị định số 179/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

¹ Nghị quyết số 203/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

IV. SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (NẾU CÓ)

Dự thảo Nghị quyết không quy định về thủ tục hành chính.

V. NGUỒN TÀI CHÍNH, NGUỒN NHÂN LỰC; VIỆC PHÂN CẤP, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CẤP

Theo khoản 1 Mục VI Tờ trình số 617/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2026, UBND tỉnh mới dự kiến nguồn kinh phí một năm thực hiện, chưa nêu rõ ngân sách địa phương có đảm bảo hay không. Đề nghị cơ quan soạn thảo thông tin thêm về nội dung này.

VI. NGÔN NGỮ, THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SOẠN THẢO VĂN BẢN

1. Đối với dự thảo Nghị quyết

a) Tại khoản 1 Điều 2 dự thảo Nghị quyết quy định: *“Hàng năm, căn cứ vào quy định tại Nghị quyết này, tình hình thực tế, chỉ tiêu biên chế được phân bổ, vị trí việc làm và nhu cầu thu hút của các cơ quan, địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục ngành nghề cần thu hút phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (trong đó, xác định rõ số lượng, vị trí việc làm và ngành nghề cần thu hút của tỉnh) và số lượng chỉ tiêu của từng cơ quan, đơn vị cần thu hút để làm cơ sở thực hiện”*.

Đồng thời, tại điểm a khoản 1 Điều 7 dự thảo Quy định: *“a) Hàng năm, căn cứ vào vị trí việc làm còn thiếu biên chế và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, xác định cụ thể các ngành nghề, lĩnh vực cần thiết để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Trên cơ sở đó, gửi văn bản đăng ký nhu cầu về Sở Nội vụ (khối Nhà nước) hoặc Ban Tổ chức Tỉnh ủy (khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội) để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục ngành nghề cần thu hút của tỉnh trong năm (văn bản đăng ký phải mô tả chi tiết vị trí việc làm, số lượng và tiêu chuẩn trình độ chuyên môn cụ thể cần thu hút)”*.

Đề nghị đơn vị soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh nội dung điều khoản này cho phù hợp theo thẩm quyền, không quy định theo hướng như các nội dung trên, để tránh nhầm lẫn trong việc giao thẩm quyền ban hành chính sách. Sau khi nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành, UBND tỉnh căn cứ vào danh mục các ngành nghề cần thực hiện đào tạo, danh mục ngành nghề cần thu hút phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2026 -2031 tại các phụ lục ban hành kèm theo dự thảo Nghị quyết; yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương để có biện pháp triển khai, thực hiện các chính sách đào tạo, thu hút trên địa bàn tỉnh cho phù hợp.

b) Đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ khoản 4 Điều 2 dự thảo Nghị quyết. Trong quá trình triển khai, thực hiện và rà soát văn bản quy phạm pháp luật, từng bước cơ quan soạn thảo sẽ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban

hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cho phù hợp, đề nghị không định nội dung giao trách nhiệm rà soát vào dự thảo Nghị quyết.

c) Đề nghị cơ quan soạn thảo tách nội dung: “*Đối với các đối tượng đã được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre nhưng chưa hoàn thành thời gian phục vụ theo cam kết thì sẽ xem xét xử lý theo quy định của Nghị quyết này*” thành một nội dung riêng quy định về điều khoản chuyển tiếp cho phù hợp.

2. Đối với dự thảo Quy định

a) Đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình thêm cơ sở đề xuất các mức hỗ trợ đào tạo cho cán bộ, công chức và mức hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực cho tỉnh tại khoản 3 Điều 3 và khoản 3 Điều 4 dự thảo Quy định.

b) Về phương thức hỗ trợ tại khoản 4 Điều 3 và khoản 4 Điều 4: Đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ thêm về cơ sở để quy định tỷ lệ % hỗ trợ để áp dụng các đối tượng này, nếu việc áp dụng chỉ mang tính chất hỗ trợ việc thu hồi kinh phí bồi hoàn thì đề nghị cơ quan soạn thảo nên quy định việc hỗ trợ 01 lần cho cán bộ, công chức đủ điều kiện để đảm bảo tính đồng viên, hỗ trợ cho cán bộ, công chức và đúng theo tinh thần thu của Nghị quyết.

c) Tại điểm a khoản 5 Điều 3, đề nghị cơ quan soạn thảo cho biết thêm việc về tính cần thiết để quy định “*Văn bản của cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức về hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học*” trong hồ sơ đề nghị hưởng chính sách, nếu điều chỉnh ý trên thành “*văn bản cử tham gia đào tạo của cấp có thẩm quyền*” có đảm bảo về tính pháp lý của thủ tục để thực hiện hỗ trợ kinh phí cho tương thích với nội dung về điều kiện để hưởng chính sách tại khoản 2 Điều 3 dự thảo Quy định không.

d) Tại điểm a khoản 3 Điều 4 quy định: “*Đối với đối tượng thu hút tốt nghiệp ở các Trường Đại học được xếp hạng trong nhóm 10 Trường đứng đầu cả nước*”, đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình thêm về căn cứ để xác định việc xếp hạng các Trường đại học đứng đầu cả nước để áp dụng chính sách theo quy định này.

đ) Tại điểm b khoản 1 Điều 6, đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh cụm từ: “*chuyển công tác*” thành “*xin chuyển công tác theo nguyện vọng*” để phân biệt rõ với các trường hợp điều động, luân chuyển thuộc đối tượng không phải thực hiện bồi hoàn kinh phí tại điểm d khoản 4 Điều 6 dự thảo Quy định.

Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo chuyển Điều 6 dự thảo Quy định lên Chương I về các nội dung quy định chung cho phù hợp.

e) Đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc không quy định về hồ sơ đề nghị hưởng chính sách tại khoản 5 Điều 3, khoản 5 Điều 4 và quy định về cách tính chi phí bồi hoàn tại điểm b khoản 2 Điều 6 dự thảo Quy định; các nội dung này sẽ do UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan triển khai, thực hiện.

g) Đối với dự thảo quy định nội dung về tổ chức thực hiện tại Điều 7, đề

ngợi cơ quan soạn thảo chỉ giao trách nhiệm đến UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, phối hợp các cơ quan có liên quan trong triển khai, thực hiện Nghị quyết. Không quy định trách nhiệm của các sở, ngành chuyên môn và các cơ quan Đảng vào dự thảo Nghị quyết.

3. Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản phù hợp theo Mẫu số 18 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ².

Quan điểm của Ban về việc thông qua dự thảo Nghị quyết: thành viên Ban Pháp chế thống nhất đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết sau khi đã điều chỉnh và giải trình phù hợp theo các nội dung thẩm tra nêu trên.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết ban hành quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cán bộ, công chức; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2026 - 2030, Ban pháp chế kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- LĐ VPĐDBQH&HĐND tỉnh;
- Phòng: CTHĐND, HCTCQT;
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Văn Tân

² Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.